



Back to Balance

Steuerliches Briefing-Dokument

Für Steuerberatung und Rechtsberatung

Stand: April 2026 — Version 2.1.1 · Vertraulich

Zweck dieses Dokuments: Zeitersparnis in der Erstberatung durch Vorab-Dokumentation der Systemlogik. Das Dokument beschreibt den aktuellen Planungsstand und enthält keine Rechtsauskünfte. Es bezieht sich auf das Konzept v17.3.2 und die Satzungsentwürfe v2.2.0.



Inhalt

1. Rechtsform & Struktur	3
2. Das interne Verrechnungssystem (BtB-Coin)	3
Was der BtB-Coin ist	3
Was der BtB-Coin nicht ist	4
3. Steuerliche Szenarien — Einschätzung zur Diskussion	4
Szenario A: Coin wird ausschließlich intern eingesetzt	4
Szenario B: Coin wird (teilweise) in Euro ausgezahlt	5
Szenario C: Mitglied bezieht Bürgergeld + nutzt Coins intern	5
4. Umsatzsteuer — Interne vs. externe Leistungen	5
5. Pool-Verteilung — die Kaskade	5
Stufe 1 — Drittelung am Dach	6
Stufe 2 — Aufteilung des Reinvestitionsanteils	7
Stufe 3 — Aufteilung des Sozial- und Öko-Anteils	7
Strukturelle Solidarität — Zellstärkungs-Topf vs. Solidarfonds	8
5a. Integrität der Coin-Rücklage — kritische Steuerfrage	8
5b. Neue strukturelle Fragen aus der Verteilungs-Kaskade	9
6. Priorisierte Fragen für die Erstberatung	10
Versionshistorie	13



1. Rechtsform & Struktur

Merkmal	Beschreibung
Rechtsform	Eingetragene Genossenschaft (eG). Ein gemeinnütziger Verein (e.V.) ist langfristig vorgesehen — aber nicht als Vorstufe der eG-Gründung, sondern später für eigenständige gemeinnützige Bildungsarbeit zu solidarischer Ökonomie.
Sitz	Freiburg im Breisgau (geplant)
Status	In Gründung — Notar noch nicht beauftragt
Mitglieder	Vollmitglieder, Fördermitglieder, Unterstützer
Weisungsgebundenheit	Keine — alle Mitglieder sind selbstbestimmend tätig, nicht angestellt
Stundenerfassung	Freiwillig und selbst gewählt — keine Pflichtarbeitszeit
Internes Bildungssystem	Genossenschaftliche Selbsthilfe nach § 1 GenG (Satzung § 26) — keine externen Zulassungen für Innenleistungen, geschützte Berufsbezeichnungen bleiben staatlichen Zulassungen vorbehalten, externe Tätigkeit unterliegt allen gesetzlichen Anforderungen unverändert
Internationale Erweiterung	Langfristig: SCE als EU-Dachstruktur, ICA-Mitgliedschaft als globales Netzwerk

2. Das interne Verrechnungssystem (BtB-Coin)

Was der BtB-Coin ist

Der BtB-Coin ist eine interne Buchungseinheit — kein Zahlungsmittel, keine Währung im rechtlichen Sinne, keine Kryptowährung, kein Wertpapier und keine Fremdwährung. Er misst geleistete Mitgliedera-
rbeit und ermöglicht den internen Ausgleich zwischen Mitgliedern.



Merkmal	Beschreibung
Funktion	Erfassung geleisteter Stunden, Verrechnung interner Leistungen
Umrechnungsformel	1 Coin = 1 geleistete Stunde — immer unveränderlich
Euro-Abrechnungswert	Von der GV pro Periode beschlossen. Jeder Coin trägt den Eurowert seiner Entstehungsperiode historisch fixiert. Bei Auszahlung gilt dieser historische Wert.
Coin-Rücklage	Alle ausstehenden Coins sind Verbindlichkeiten der Genossenschaft. Der entsprechende Eurowert wird als gebundene Rücklage am Dach-Konto gehalten — jederzeit auszahlbar.
Personenbezug	Coins sind personenbezogen, nicht zellbezogen. Sie folgen dem Mitglied — auch bei Zellwechsel oder Knospung der Mutterzelle (Satzung § 14 Abs. 5).
Interner Verrechnungspreis	Immer Einkaufspreis (EK), nie Marktwert
Euro-Auszahlung	Nur auf aktiven Antrag des Mitglieds. Kein automatischer Abfluss.

Was der BtB-Coin nicht ist

Keine Kryptowährung oder digitales Zahlungsmittel. Kein handelbares Wertpapier. Keine Fremdwährung — der Euro bleibt die externe Umrechnungswährung. Kein Gutschein mit festem Euro-Gegenwert (der Eurowert ist periodenabhängig, nicht fix). Keine Vergütung im arbeitsrechtlichen Sinne (keine Weisungsgebundenheit, kein Arbeitsverhältnis). Kein Verfallsdatum, kein Negativzins.

3. Steuerliche Szenarien — Einschätzung zur Diskussion

Szenario A: Coin wird ausschließlich intern eingesetzt

Mitglieder leisten Stunden, erhalten Coins und beziehen intern Lebensmittel, Dienstleistungen und ggf. Wohnraum zum Einkaufspreis. Kein Euro verlässt das System in Richtung Mitglied.

Mögliche Einstufung als Tauschring/Naturalausgleich — Sachbezugsfreigrenze 50 €/Monat (§ 8 Abs. 2 S. 11 EStG) beachten. Die Coin-Rücklage wird als Verbindlichkeit geführt, nicht als Eigenkapital. Die Argumentation der genossenschaftlichen Selbsthilfe nach § 1 GenG (Satzung § 26) verstärkt diese Einstufung: Innenleistungen unter Mitgliedern sind kein gewerbliches Angebot an Dritte.

Klärungsbedarf: Ab welchem Volumen des internen Bezugs entsteht steuerpflichtiger Sachbezug? Wie dokumentieren? Wie ist die gebundene Coin-Rücklage am Dach-Konto bilanziell zu behandeln?



Szenario B: Coin wird (teilweise) in Euro ausgezahlt

Bei Euro-Auszahlung auf aktiven Antrag entsteht steuerpflichtiges Einkommen. Der Betrag zählt zum Jahreseinkommen des Mitglieds und ist in der Einkommensteuererklärung anzugeben.

Gleichzeitiger Bürgergeld-Bezug: Auszahlung von Coins in Euro löst Meldepflicht beim Jobcenter aus. Das System muss Mitglieder aktiv darauf hinweisen. Solange keine Euro-Auszahlung erfolgt, entsteht kein anrechenbares Einkommen — Bürgergeld läuft weiter.

Klärungsbedarf: Wie ist die Auszahlung einzustufen — Einkünfte aus sonstiger selbstständiger Tätigkeit (§ 18 EStG) oder Einkünfte aus Kapitalvermögen / Sonstiges?

Szenario C: Mitglied bezieht Bürgergeld + nutzt Coins intern

Die Mitgliedschaft in der Genossenschaft ist kein Beschäftigungsverhältnis. Solange keine Auszahlung erfolgt und keine Naturalleistungen über der Sachbezugsfreigrenze liegen, entsteht kein anrechenbares Einkommen.

Klärungsbedarf: Wie ist die Abgrenzung zur Scheinselbstständigkeit bzw. verdeckten Beschäftigung zu dokumentieren? Reicht die fehlende Weisungsgebundenheit als Nachweis?

4. Umsatzsteuer — Interne vs. externe Leistungen

Leistungsart	Steuerliche Behandlung
Intern (Mitglied → Mitglied)	Verrechnung in Coins zum EK-Preis — keine externen Umsätze. Genossenschaftliche Selbsthilfe nach § 1 GenG (Satzung § 26).
Extern (Betrieb → Endkunde)	Reguläre Umsatzsteuerpflicht, normale Rechnungsstellung. Alle gesetzlichen Anforderungen unverändert (Zulassungen, Berufsrecht, Heilpraktikergesetz etc.).
Kleinunternehmerregelung	Relevant in der Aufbauphase wenn Außenumsätze < 25.000 €/Jahr

Klärungsbedarf: Wie sind intern verrechnete Leistungen (Coin-Basis) umsatzsteuerlich zu behandeln — als nicht steuerbare Innenumsätze einer Mitgliederförderungs-Genossenschaft?

5. Pool-Verteilung — die Kaskade

Die Verteilung der Pooleinnahmen folgt einer mehrstufigen Kaskade gemäß §§ 11–12 der Satzung. Externe Einnahmen einer Zelle werden zunächst um die unmittelbaren Materialkosten der Zelle



bereinigt; der Netto-Beitrag fließt auf das Dach-Konto der Genossenschaft. Erst dort erfolgt die Aufteilung.

Stufe 1 — Drittelung am Dach

Im Regelfall wird der bereinigte Pool gedrittelt: ein Drittel Vergütung, ein Drittel Reinvestition, ein Drittel Sozial- und Öko-Anteil.

In der Aufbauphase kann die Generalversammlung mit 70%-Mehrheit das Drittel-Verhältnis zugunsten der Reinvestition verschieben (§ 11 Absatz 1a Satzung) — solange der Stundensatz von 20 Euro je Stunde noch nicht dauerhaft erreicht ist oder notwendige Infrastruktur nicht aus dem normalen Reinvestitionsanteil getragen werden kann. Zwei Schutzlinien gelten dabei unverhandelbar: Der Sozial- und Öko-Anteil darf den Solidarfonds-Bedarf nach § 24 nicht unterschreiten; der Vergütungs-Anteil darf nicht so weit gekürzt werden, dass die Coin-Rücklage am Dach unterdeckt wird. Die Verschiebung ist auf zwölf Monate befristet und muss jährlich neu bestätigt werden. Sobald 20 Euro je Stunde dauerhaft erreicht sind, gilt 33/33/33 als Regelfall.

Anteil	Verwendung und Besonderheit
Vergütung $\frac{1}{3}$ (Regelfall)	Bleibt am Dach-Konto als gebundene Coin-Rücklage. Deckt jederzeit 1:1 alle ausstehenden Coin-Verbindlichkeiten der Mitglieder. Coins sind personenbezogen — die Rücklage ist eine Verbindlichkeit gegenüber dem Mitglied, nicht gegenüber der Zelle. Nur auf aktiven Auszahlungsantrag wird Euro ausgezahlt.
Reinvestition $\frac{1}{3}$ (Regelfall)	Weiteraufgeteilt nach Sub-Stufen (siehe unten). In der Aufbauphase kann dieser Anteil durch GV-Beschluss erhöht werden.
Sozial- und Öko-Anteil $\frac{1}{3}$ (Regelfall)	Weiteraufgeteilt nach drei Verwendungswegen (siehe unten). Solidarfonds-Bedarf bleibt auch in der Aufbauphase geschützt.

Stundensatz — Untergrenze, nicht Decke

Der Stundensatz von 20 Euro netto ist die Untergrenze des Systems (§ 13 Absatz 3 Satzung). Sobald er dauerhaft erreicht ist, darf er nicht mehr unterschritten werden. Die Generalversammlung kann den Stundensatz mit einfacher Mehrheit nach oben anpassen, wenn die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Universums dies zulässt. Die Anhebung darf ausdrücklich nicht durch Verschiebung der Drittelung gemäß § 11 Absatz 1a finanziert werden — sie ergibt sich ausschließlich aus einem gewachsenen Pool. Bilanzielle Konsequenz: Eine spätere Anhebung des Stundensatzes wirkt sich auf den Eurowert neu entstehender Coins aus, nicht auf bereits ausstehende Coins (diese tragen den historischen Wert ihrer Entstehungsperiode gemäß § 14 Absatz 3 Satzung).



Stufe 2 — Aufteilung des Reinvestitionsanteils

Sub-Topf	Quote	Verwendung
Zellstärkungs-Topf (Dach)	5 % vorab (GV-konfigurierbar)	Mittel für Zellen mit Status der Zell-Aufbauphase. Fließt nur auf GV-Beschluss in eine bestimmte Zelle. Bezüge sind im Pool-Protokoll für alle Mitglieder sichtbar.
Dach-Anteil A	max. 15 % des Reinvest-Drittels	Verwaltung der Genossenschaft (Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Genossenschaftsverband, gemeinsame Versicherungen, App-Infrastruktur, Buchhaltung) sowie Abteilungs-Fonds für zell-übergreifende Investitionen.
Zellen-Anteil B	verbleibender Rest	Verteilung auf die Zellen nach dem Sockel-Plus-Mechanismus: 60 % Sockel gleichmäßig auf alle Zellen, 40 % Wachstum pro Kopf der wirtschaftlich aktiven Mitglieder. In der Aufbauphase gilt 60/40; die GV kann das Verhältnis anpassen.

Stufe 3 — Aufteilung des Sozial- und Öko-Anteils

Sub-Topf	Quote	Verwendung
Solidarfonds (Dach)	20 % in Aufbauphase, mind. 10 %	Mensch-bezogen. Trägt einzelne Mitglieder bei Schwangerschaft, Elternzeit, Rhythmustagen, Kapazitätstagen, Pflege und Notlagen. Mittel dürfen nicht zur Stützung von Zellen verwendet werden — diese Aufgabe trägt der Zellstärkungs-Topf.
Zellen-Anteil	verbleibender Rest	Drei Wege, GV beschließt pro Periode (siehe unten).

Über die Verwendung des Zellen-Anteils im Sozial- und Öko-Topf entscheidet die Generalversammlung pro Periode zwischen folgenden Wegen oder einer Kombination:



Weg	Beschreibung
(a) Verteilung an Zellen	Sockel-Plus 70/30 — 70 % Sockel gleichmäßig auf alle Zellen, 30 % pro Kopf. Für interne und externe Sozial- und Öko-Projekte der Zellen.
(b) Sammlung am Dach	Zentral verbleibend für gemeinsame Großprojekte des Universums (eigene oder unterstützte gemeinnützige Organisationen, größere Spenden, langfristige ökologische Vorhaben).
(c) Zusammenlegung mehrerer Zellen	Bottom-up. Zwei oder mehr Zellen legen ihre Sozial-Anteile freiwillig in einen gemeinsamen Topf zusammen (am Dach geführt, im Pool-Protokoll separat ausgewiesen). Für überregionale Vorhaben mehrerer Nachbar-Zellen. Mittel werden Weg (a) entzogen — keine Doppelausschüttung.

Strukturelle Solidarität — Zellstärkungs-Topf vs. Solidarfonds

Die Satzung trennt zwei verschiedene Solidaritätsformen sauber:

Topf	Bezug	Trägt	Speisung
Solidarfonds	mensch-bezogen	einzelne Mitglieder in besonderen Lebenslagen	aus Sozial- und Öko-Anteil
Zellstärkungs-Topf	zell-bezogen	Zellen in struktureller Schwäche (international, Aufbau, Krise)	aus Reinvestitionsanteil

5a. Integrität der Coin-Rücklage — kritische Steuerfrage

KRITISCH: Wenn die Genossenschaft den Vergütungsanteil in die Coin-Rücklage am Dach bucht — gilt das steuerlich als Betriebsausgabe (reduziert körperschaftsteuerpflichtigen Gewinn) oder verbleibt es im steuerpflichtigen Gewinn der Genossenschaft? Im zweiten Fall würde Körperschaftsteuer auf Gelder erhoben die bilanziell Verbindlichkeiten sind — das würde die Deckung strukturell gefährden.

Frage 1: Ist der Vergütungsanteil ($\frac{1}{3}$ des Pools → Coin-Rücklage am Dach) als Betriebsausgabe oder Rückstellung absetzbar — so dass die Genossenschaft ihn nicht als Gewinn versteuert?

Frage 2: Wenn nein — wie wird sichergestellt dass trotz Körperschaftsteuer die Coin-Rücklage vollständig gedeckt bleibt?

Frage 3: Soli-Coins — sind sie beim Empfänger steuerpflichtiges Einkommen oder steuerfreie Sozialleistung?



5b. Neue strukturelle Fragen aus der Verteilungs-Kaskade

Die mehrstufige Aufteilung gemäß § 11 wirft zusätzliche bilanzielle und steuerliche Fragen auf:

Frage 4: Wie ist der Zellstärkungs-Topf am Dach bilanziell zu führen? Als zweckgebundene Rücklage, als Verbindlichkeit gegenüber zukünftigen Empfänger-Zellen, oder als freie Rücklage mit interner Bindung?

Frage 5: Wie sind Beiträge der Zellen zur Zusammenlegung gemäß § 12 Abs. 2 c steuerlich zu behandeln? Liegt eine interne Umlagerung am Dach-Konto vor (kein Steuertatbestand) oder ist der Übergang vom Zell-Anteil zum gemeinsamen Topf bereits ein zu erfassender Vorgang?

Frage 6: Knospung gemäß § 16 — wie ist die Aufteilung der Reinvestitions- und Sozial-Topfbestände einer Mutterzelle auf die Tochterzellen steuerlich zu behandeln? Liegt eine Spaltung im umwandlungsrechtlichen Sinne vor?

Frage 7: Abteilungen gemäß § 17 sind keine Rechtspersonen, ihre Aufträge laufen über den Unternehmens-Topf der Genossenschaft. Wie wird die Kostenzuordnung pro Kopf der beteiligten Mitglieder aus den Reinvest-Anteilen ihrer jeweiligen Zellen buchhalterisch dargestellt? Reicht eine Kostenstelle auf Genossenschaftsebene oder ist eine zellscharfe Verbuchung erforderlich?

Frage 8: Wohnraumvergabe gemäß § 25 — die Miete deckt ausschließlich die laufenden Kosten der Immobilie ohne Gewinnmarge. Bestehen hier Risiken aus § 21 GenG (Mitgliederförderungspflicht) oder aus mietrechtlicher Sicht (verdeckter geldwerter Vorteil)?



6. Priorisierte Fragen für die Erstberatung



#	Priorität	Frage
1	Kritisch	Integrität der Coin-Rücklage: Ist der Vergütungsanteil als Verbindlichkeit steuerlich absetzbar?
2	Kritisch	Soli-Coins: Steuerpflichtiges Einkommen oder steuerfreie Sozialleistung?
3	Kritisch	Steuerliche Einordnung des BtB-Coins als Verrechnungseinheit. Bilanzierung der Coin-Rücklage am Dach-Konto.
4	Kritisch	Sachbezugsfreigrenze: Ab welchem internen Bezugsvolumen entsteht geldwerter Vorteil?
5	Kritisch	Abgrenzung zur Scheinselbstständigkeit: Dokumentation der Nicht-Weisungsgebundenheit.
6	Wichtig	USt-Behandlung interner Leistungen — verstärkt § 26 Satzung (genossenschaftliche Selbsthilfe nach § 1 GenG) die Argumentation für nicht steuerbare Innenumsätze?
7	Wichtig	Buchhalterische Trennung der drei Pool-Anteile, der Sub-Töpfe (Zellstärkungs-Topf, Dach-Anteil, Solidarfonds) und Behandlung der gebundenen Coin-Rücklage.
8	Wichtig	Aufbauphasen-Verschiebung der Drittelung (§ 11 Abs. 1a Satzung) — wie ist eine zeitlich befristete Verschiebung zugunsten der Reinvestition bilanziell darzustellen? Wirkt sich das auf die Bemessungsgrundlage aus?
9	Wichtig	Anhebung des Stundensatzes über 20 Euro hinaus (§ 13 Abs. 3a Satzung) — bilanzielle und ertragsteuerliche Implikationen für Coin-Rücklage und Bemessung der Coin-Verbindlichkeiten neuer Perioden.
10	Wichtig	Bürgergeld + externe Umsätze in den Pool: Reicht die Poolstruktur um persönliches Einkommen zu vermeiden?
11	Wichtig	Zellstärkungs-Topf: Bilanzielle Behandlung als zweckgebundene Rücklage (§ 11 Abs. 3 a Satzung).
12	Wichtig	Zusammenlegung von Zell-Sozial-Anteilen (§ 12 Abs. 2 c Satzung) — interne Umlagerung oder erfassungspflichtiger Vorgang?
13	Wichtig	Knospung von Zellen (§ 16 Satzung) — steuerliche Behandlung der Aufteilung von Topfbeständen.
14	Wichtig	Abteilungen ohne eigene Rechtsperson (§ 17 Satzung) — Kostenstellen-Modell oder zellscharfe Verbuchung?
15	Wichtig	Wohnraumvergabe (§ 25 Satzung) — Risiko aus § 21 GenG oder verdeckter geldwerter Vorteil bei kostendeckender Miete?
16	Wichtig	



		Genossenschaftliche Selbsthilfe (§ 26 Satzung) — Tragfähigkeit der Argumentation gegenüber gewerberechtlichen und berufsrechtlichen Anforderungen für Innenleistungen.
17	Planend	Geeignete Rechtsform für internationale Expansion — SCE vs. nationale Strukturen.

Dieses Dokument ist keine Rechtsauskunft. Es dient der Vorbereitung einer Steuer- und Rechtsberatung.

Back to Balance Universum · Stand April 2026 · Version 2.1.1



Versionshistorie

v2.1.1 — April 2026

Versionsverweise aktualisiert auf Konzept v17.3.2 (zuvor v17.2.0). Inhaltliche Substanz unverändert — alle Klärungen aus Konzept v17.3.x (Modellrechnungs- Tabelle mit Fußnoten, Internationale-Solidarität-Box, Köchin/Software- Entwicklerin-Vergleich, Buenos-Aires-Hintergrund) wirken sich nicht auf die steuerliche Argumentation aus. Stand-Datum bestätigt auf April 2026.

v2.1.0 — April 2026

Anpassung an Konzept v17.2.0 und Satzung v2.2.0. Stufe 1 (Drittelerung am Dach) erweitert: In der Aufbauphase kann die Generalversammlung mit 70-%-Mehrheit das Drittel-Verhältnis zugunsten der Reinvestition verschieben (§ 11 Abs. 1a Satzung). Solidarfonds-Bedarf und Coin-Rücklage bleiben geschützt. Verschiebung auf zwölf Monate befristet, jährlich zu bestätigen. Neuer Unterabschnitt: Stundensatz von 20 Euro als Untergrenze (nicht Decke). GV kann nach oben anpassen, wenn der Pool wächst — nicht durch Drittel-Verschiebung. Bilanzielle Konsequenz: Der historische Coin-Wert nach § 14 Abs. 3 bleibt unberührt. Zwei neue Fragen im Fragenkatalog (Aufbauphasen-Verschiebung, Stundensatz-Anhebung). Fragenkatalog von 15 auf 17 Punkte erweitert.

v2.0.0 — April 2026

MAJOR-Bump zur Vorgängerversion. Abschnitt 5 (Pool-Dreiteilung) komplett umgebaut zu „Pool-Verteilung — die Kaskade“ gemäß Konzept v17.1.0 und Satzung v2.1.0. Vergütungs-Anteil bleibt am Dach (Coin-Rücklage personenbezogen, nicht zellbezogen). Reinvestitionsanteil aufgeteilt in Zellstärkungs-Topf 5 %, Dach-Anteil maximal 15 % (Verwaltung + Abteilungs-Fonds), Zellen-Anteil nach Sockel-Plus 60/40. Sozial- und Öko-Anteil aufgeteilt in Solidarfonds (20 % in Aufbauphase, mind. 10 %) und Zellen-Anteil mit drei Wegen (Verteilung Sockel-Plus 70/30, Sammlung am Dach, Zusammenlegung mehrerer Zellen). Neue Tabelle: Strukturelle Solidarität — Trennung von Zellstärkungs-Topf (zell-bezogen) und Solidarfonds (mensch-bezogen). Neuer Abschnitt 5b mit strukturellen Steuerfragen aus der Kaskade (Zellstärkungs-Topf, Zusammenlegung, Knospung, Abteilungen, Wohnraumvergabe, Selbsthilfe). Fragen-Katalog erweitert von 9 auf 15 Punkte. Stand-Datum aktualisiert auf April 2026.

v1.0.0 — März 2026

Ursprüngliche Version. Pool-Dreiteilung mit gleichmäßiger Verteilung von Reinvestitions- und Sozialanteil auf alle Zellen. Solidarfonds-Quote 10 %. 9 priorisierte Fragen für die Erstberatung.